



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Комунальне некомерційне
підприємство «Золочівська
центральна районна лікарня»
Золочівської міської ради
Золочівського району Львівської
області

Національною службою здоров'я України (далі — НСЗУ) розглянуто лист від 31.10.2022 № 1100/21 щодо збереження декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та в межах компетенції повідомляємо наступне.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові засади діяльності НСЗУ визначені, зокрема, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — Закон) та Положенням про Національну службу здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101 (далі — Положення).

НСЗУ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантії медичного обслуговування населення.

Пунктом 3 Положення закріплено, що одним з основних завдань НСЗУ є виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.

На виконання цього завдання, відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення НСЗУ, зокрема, укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410.

Згідно з частиною першою статті 109 Цивільного кодексу України виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.



СЕД АСКОД - Національна служба здоров'я України
Документ № 43310/2-15-22 від 15.12.2022
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000078663300EFDC9B00
Підписувач: Гусак Наталія Борисівна
Дійсний з: 24.11.2021 00:00:00 по 23.11.2023 23:59:59

Виділ не є різновидом реорганізації юридичної особи, це один зі способів створення юридичної особи. Основною відмінністю виділу є те, що в результаті виділу створюється нова юридична особа, яка наділяється певним майном існуючої юридичної особи.

Отже, якщо відбувається створення нової юридичної особи у результаті виділу, то декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу мають бути подані новоствореній юридичній особі у встановленому законодавством порядку.

Крім того, Порядком вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 № 503 (далі — Порядок) не передбачено, що декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, залишаються чинними у випадку передачі (виокремлення) майна закладу охорони здоров'я іншому закладу.

З урахуванням вищезазначеного, на теперішній час, декларації про вибір лікарів, які здійснювали медичне обслуговування в одних структурних підрозділах, та переходять в підпорядкування іншого закладу охорони здоров'я, утвореного в результаті виділу, відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу IV Порядку, будуть припинені.

Принагідно інформуємо, що впровадження функціоналу, який дозволить перенесення декларацій пацієнтів про вибір лікарів до закладів охорони здоров'я, які утворилися внаслідок виділу, в електронній системі охорони здоров'я, потребує нормативного врегулювання. НСЗУ розроблено, ініційовано та направлено для погодження усіма заінтересованими сторонами зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 № 503.

Відтак, на сьогоднішній день законодавством України, яким регулюється реалізація програми медичних гарантій та функціонування електронної системи охорони здоров'я, не визначено порядок перенесення декларацій пацієнтів про вибір лікарів до закладів охорони здоров'я, які утворилися внаслідок виділу.

Голова

Наталія ГУСАК